



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.003612/2020-35

SUMÁRIO

PROPONENTE:

WERNER ROMERA SÜFFERT

ACUSAÇÃO:

Infração, em tese, ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da então aplicável Instrução CVM nº 358/2002^[1] ("ICVM 358"), pela não divulgação tempestiva da indicação de membro do Conselho de Administração do IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A., fazendo o uso de Comunicado ao Mercado em vez de Fato Relevante.

PROPOSTA:

R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

PARECER DA PFE:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.003612/2020-35

PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por WERNER ROMERA SÜFFERT (doravante denominado "WERNER SÜFFERT" ou "PROPONENTE"), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores do IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. ("IRB" ou "Companhia"), no âmbito de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores ("SPS"), no qual constam outros dois acusados.

DA ORIGEM^[2] E DOS ESCLARECIMENTOS INICIAIS

2. O Inquérito Administrativo teve origem em proposta feita Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) após análise de irregularidades relacionadas à divulgação de informações ao mercado pelo IRB e seus administradores.
3. O processo foi instruído por extensa documentação proveniente de outras instituições do Poder Público Federal, cada qual relacionada com os fatos analisados de acordo com sua respectiva esfera de atribuições, com destaque para a Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”) e o Departamento de Polícia Federal, além da própria Companhia, que conduziu investigações internas.
4. Em suma, a investigação teve por objeto o seguinte conjunto de fatos: (i) disseminação seletiva de informações a investidores antes de sua divulgação ampla ao mercado; (ii) falhas nas comunicações a respeito das substituições ocorridas na administração do IRB nos meses de fevereiro e março de 2020; (iii) irregularidades no programa de recompra de ações de própria emissão aprovado em 19.02.2020; e (iv) pagamentos de valores em tese irregulares sob as formas de Bônus, Comissionamento ou Prêmio de Performance a Executivos e Empregados da Companhia.
5. Concluída a fase de instrução do Inquérito, a SPS apresentou peça acusatória propondo a responsabilização do então Diretor Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores (“DRI”) e do então Diretor Presidente do IRB pelas irregularidades em tese identificadas. Adicionalmente, foi proposta a responsabilização de WERNER SÜFFERT por falha na comunicação a respeito de uma substituição ocorrida na administração da Companhia no período analisado.
6. Apesar de terem sido identificadas outras irregularidades em relação às comunicações sobre as substituições ocorridas no IRB no período, este Parecer irá focar somente os fatos que levaram à proposta de responsabilização de WERNER SÜFFERT.

DOS FATOS

7. WERNER SÜFFERT foi anunciado como novo DRI do IRB em 04.03.2020, conforme divulgação feita por meio de Fato Relevante.
8. Na mesma divulgação, o IRB informou também sobre a renúncia do então DRI e anunciou que WERNER SÜFFERT atuaria também como Presidente interino até a chegada de um novo executivo.
9. Em 09.03.2020, às 9h20, foi divulgada notícia na mídia informando a renúncia do Sr. A.C.S. do cargo de CEO de uma das maiores companhias de seguro da Europa, e a existência de negociações com o referido executivo para assumir uma posição de destaque no IRB.
10. Em 10.03.2020, às 18h57, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado informando ter recebido, na véspera, comunicação da União Federal com a indicação de A.C.S. para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração em substituição e complementação ao mandato do ex-Presidente, que havia renunciado ao cargo em 28.02.2020.
11. Também em 10.03.2020, às 20h53, o IRB divulgou outro Comunicado ao Mercado, em atenção a questionamentos feitos pela SEP no dia anterior, logo após a divulgação a notícia, confirmando novamente a indicação de A.C.S. e informando que a escolha pela divulgação, via Comunicado ao Mercado, teria como fundamento *“a intenção de a companhia manter o mesmo formato de comunicação utilizado em todos os casos relacionados à eleição e renúncia de conselheiros”*.
12. Questionado pela SPS sobre o motivo de só ter confirmado a notícia sobre a

indicação de A.C.S. após o encerramento do pregão de 10.03.2020, e sobre os motivos que o levaram a divulgar tal informação via Comunicado ao Mercado, WERNER SÜFFERT alegou, em resumo, que:

- a. a indicação de A.C.S. ao Conselho de Administração do IRB ocorreu por um ato da União Federal, na qualidade de titular da ação preferencial de classe especial (*Golden Share*) de emissão da Companhia, por meio do Ministério da Economia;
- b. na manhã do dia 09.03.2020, quando a notícia foi divulgada, nem ele e nem a Companhia tinham conhecimento da indicação, uma vez que a comunicação do Ministério da Economia foi recebida pela Companhia apenas às 11h52, quase três horas após a divulgação da notícia;
- c. a Companhia não entendeu a informação como Fato Relevante e, historicamente, a Companhia não tinha como prática divulgar a indicação do candidato a membro do Conselho de Administração indicado pela *Golden Share* por meio de Fato Relevante; e,
- d. no caso específico, também não entendeu que a informação teria capacidade de alterar a percepção do mercado sobre a cotação das ações da Companhia, o que foi comprovado pela própria recepção do mercado acerca da referida informação.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

13. De acordo com a SPS:

- a. foi possível constatar, por meio de troca de mensagens anexadas aos autos do processo, que, em 04.03.2020, o então DRI do IRB revelou a uma jornalista que WERNER SÜFFERT e A.C.S. ocupariam cargos na administração da Companhia;
- b. apesar de WERNER SÜFFERT ter afirmado que nem ele e nem a Companhia tinham conhecimento sobre a indicação de A.C.S., ficou comprovado, pelas mensagens, que, desde 04.03.2020, os administradores do IRB tinham conhecimento de que A.C.S. ocuparia algum cargo na administração;
- c. a informação de que a comunicação com a indicação de A.C.S. feita pelo Ministério da Economia foi recebida às 11h52 do dia 09.03.2020 evidenciaria a omissão de WERNER SÜFFERT, uma vez que, mesmo depois de notícia relevante ter sido divulgada na mídia, escapando do controle da Companhia, a comunicação ao mercado foi feita somente no dia seguinte, às 18h57;
- d. restou claro que WERNER SÜFFERT descumpriu, em tese, o disposto no parágrafo único do art. 6º da então vigente ICVM 358, uma vez que, diante de notícia veiculada pela mídia às 9h20 do dia 09.03.2020 e após (i) questionamentos da CVM às 9h57 do mesmo dia, e (ii) a confirmação da indicação pela União, ocorrida às 11h52, levou mais de 24 horas para divulgar o nome do executivo para ocupar o referido cargo na administração da Companhia;
- e. o Comunicado ao Mercado que confirmou a indicação foi divulgado às 18h57 de 10.03.2020, após o decurso de dois pregões desde a publicação da notícia; e
- f. apesar das alegações de que a informação não teria produzido efeitos na cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia (IRBR3), tal informação, por potencialmente impactar a cotação e a decisão de investidores de comprar, vender ou manter ações do IRB, deveria ter sido divulgada por meio de Fato Relevante.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

14. Diante do exposto, a SPS propôs a responsabilização de WERNER SÜFFERT por

infração, em tese, ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da então aplicável ICVM 358, por não divulgar, tempestivamente, a indicação de membro do Conselho de Administração do IRB e fazer uso de Comunicado ao Mercado no lugar de Fato Relevante.

DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

15. Em 01.11.2023, após citação e no prazo para apresentação de defesa, o PROPONENTE, *“considerando as características específicas do presente processo e a evidente ausência de gravidade de sua conduta”*, apresentou proposta para celebração de Termo de Compromisso, por meio da qual ofereceu pagar à CVM o valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) para o encerramento antecipado do caso.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA (“PFE-CVM”)

16. Em razão do disposto no art. 83 da Resolução CVM nº 45/2021 (“RCVM 45”)^[3] e conforme PARECER n. 00112/2023/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a PFE-CVM apreciou os aspectos legais da proposta apresentada e opinou pela *“possibilidade de celebração do Termo de Compromisso, exclusivamente no que diz respeito aos requisitos legais pertinentes”*.

17. Em relação ao requisito constante do inciso I do § 5º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976 (cessação da prática), a PFE-CVM considerou que:

“(…) anota-se o entendimento da CVM no sentido de que ‘sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe’[...].

(…)

Tendo em vista que a infração apurada se refere à não divulgação de informação relevante, em 09.03.2020, de notícia relacionada à indicação de membro do Conselho de Administração do IRB RE, bem como à utilização de Comunicado ao Mercado no lugar de Fato Relevante, **não se verificam, em princípio, consideradas apenas as informações constantes no processo administrativo, indícios de continuidade da conduta reputada ilícita.”**
(Grifado)

18. Em relação ao requisito constante do inciso II do § 5º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976 (correção das irregularidades), a PFE-CVM considerou que:

“(…) não se divisa, no caso concreto, prejuízos individualizados passíveis de indenização, a desautorizar a celebração do compromisso mediante a formulação de proposta indenizatória exclusivamente à CVM.

A despeito da ausência de individualização dos prejuízos, a

existência de danos difusos ao mercado mostra-se incontestável tendo em vista os efeitos nocivos causados ao mercado, notadamente o abalo na confiança dos investidores, dada a amplitude de escopo do princípio da transparência, violado pela ausência de divulgação tempestiva de fato relevante

(...)

Cabe, pois, ao Comitê de Termo de Compromisso apreciar se a proposta apresentada representa a contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas futuras da mesma natureza, tendo em vista a gravidade da infração imputada.” (Grifado)

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

19. Em reunião realizada em 23.01.2024, o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”), ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da RCMV 45^[4]; e (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de infração, em tese, ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da então aplicável ICVM 358, como, por exemplo, no PAS CVM 19957.005425/2021-77 (decisão do Colegiado de 28.06.2022, disponível em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2022/20220628_R1/20220628_D2634.html^[5]), entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela e, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da RCMV 45^[6], decidiu^[7] **NEGOCIAR** as condições da proposta apresentada.

20. Assim, diante das características que permeiam o caso concreto e considerando, em especial, (a) o disposto no art. 86, *caput*, da RCMV 45; (b) o histórico do PROPONENTE^[8], que não figura como acusado em outros processos administrativos sancionadores na CVM; (c) o porte e a dispersão acionária da Companhia; e (d) o enquadramento da suposta irregularidade no Grupo II do Anexo A da RCMV 45, **o Comitê propôs o aprimoramento da proposta apresentada, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, montante que, no caso concreto, entende que seria a contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

21. Tempestivamente, em 07.02.2024, o PROPONENTE manifestou concordância com o valor proposto pelo Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

22. O art. 86 da RCMV 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de Termo de Compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

23. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do CTC é pautada pelas

grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de Termo de Compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

24. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 05.03.2024, entendeu^[9] que o encerramento antecipado do presente caso em relação ao PROPONENTE por meio da celebração de Termo de Compromisso, com a assunção de obrigação pecuniária junto à CVM no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em parcela única, afigura-se conveniente e oportuno, sendo a contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

25. Em razão do acima exposto, o Comitê, por meio de deliberação ocorrida em 05.03.2024, decidiu^[10] opinar junto ao Colegiado da CVM pela **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **WERNER ROMERA SÜFFERT**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida

Parecer Técnico finalizado em 15.04.2024.

[1] Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia. Parágrafo único. As pessoas mencionadas no *caput* ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

[2] As informações apresentadas neste Parecer Técnico até o capítulo denominado “Da Responsabilização” correspondem a resumo do que consta da peça acusatória do caso.

[3] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral deve submeter a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, ao qual compete apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

[4] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral deve submeter a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, ao qual compete apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86. (...) Art.

86. Na deliberação da proposta, o Colegiado deve considerar, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

[5] No caso concreto foi firmado Termo de Compromisso no valor de R\$ 400.000,00 com DRI de companhia aberta por não divulgação tempestiva de Fato Relevante, em infração, em tese, ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 c/c os arts. 3º e 6º, parágrafo único, da então ICVM 358.

[6] Art. 83, § 4º O Comitê de Termo de Compromisso, se entender conveniente, pode, antes da elaboração do seu parecer, negociar com o proponente as condições da proposta de termo de compromisso que lhe pareçam mais adequadas.

[7] Deliberado pelos membros titulares de SEP e SNC e pelos substitutos de SGE, SMI e SSR.

[8] **WERNER ROMERA SÜFFERT** não consta como acusado em outros processos sancionadores instaurados pela CVM. (Fonte: INQ e SSI. Último acesso em 10.04.2024)

[9] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SEP, SMI, SNC e SSR.

[10] Ver Nota Explicativa ("NE") 09.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 22/04/2024, às 10:14, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 22/04/2024, às 10:17, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 22/04/2024, às 12:22, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Francisco Luiz de Alencar Passaro, Superintendente**, em 22/04/2024, às 18:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 22/04/2024, às 22:51, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2021337** e o código CRC **7FDC729D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2021337** and the "Código CRC" **7FDC729D**.*